

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5401/2553

นายสุวัฒน์ เพชราริรัชต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ระบุเพียงว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ ให้ถือว่ามึลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณามาตั้งแต่ปี 2543 แสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มี การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอที่จะทำให้ สาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแตกต่างจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์มี ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "LOCKTECH" ในรูปรถยนต์ประติษฐ์ โดยได้รับโอนเครื่องหมายการค้าและสิทธิใน

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายธีรชัย ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 6 รายการสินค้า ที่ล็อกกันขโมย
ทำด้วยโลหะ เมื่อประกาศโฆษณาคำขอ นายวิสิฐ ยื่นคำคัดค้าน นายธีรชัยยื่นคำโต้
แย้งคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้าน นายวิสิฐ
อุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้นายธีรชัยชี้แจงในประเด็นที่
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และต่อมาได้มีคำวินิจฉัยว่า
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนได้ โจทก์
ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้อง
และไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะวินิจฉัยเกินอำนาจตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้า
ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
โจทก์ได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่แพร่
หลายทั่วไป ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่
171/2549 ที่สั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 466687 ให้จำเลยที่
1 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามขั้นตอนการจดทะเบียน
ต่อไป

จำเลยทั้งเก้าให้การว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว อักษรโรมันคำว่า "LOCKTECH" เป็นคำที่มีความหมายตาม
พจนานุกรมว่า เทคโนโลยีเกี่ยวกับการล็อกเครื่องมือที่ใช้ปิด เมื่อใช้กับสินค้าที่ขอจด
ทะเบียนนับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง รูปรถยนต์ก็
เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรงเช่นกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่มีลักษณ
บ่งเฉพาะตามกฎหมายผู้ที่ใช้และจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ใช่
นายธีรชัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน จึงรับฟังไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 171/2549 ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 466687 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งเก้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "LOCKTECH" ในรูปปรกติประดิษฐ์ โดยได้รับโอนเครื่องหมายการค้าและสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายธีรชัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเลขที่ 466687 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 6 รายการสินค้า ที่ล็อกกันขโมยทำด้วยโลหะ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 มีการประกาศโฆษณาคำขอแล้ว แต่นายวิสิฐ ยื่นคำคัดค้าน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 นายธีรชัยยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้าน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 นายวิสิฐอุทธรณ์ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.6 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่รับจดทะเบียน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.9

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งเก้ามีว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ คดีรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งคู่ความไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ จึงมีเพียงว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสามหรือไม่ ซึ่งจำเลยทั้งเก้าอุทธรณ์โต้แย้งว่า หลักฐานการใช้ เครื่องหมายการค้าที่โจทก์นำสืบมานั้น ไม่ใช่การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าโดย โจทก์ แต่เป็นการใช้โดยบุคคลอื่น กรณีจึงไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับปัญหานี้ โจทก์มีตัวโจทก์ นายสมชาย และนายอภิรักษ์ มาเบิกความเป็นพยานประกอบเอกสารต่าง ๆ ในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ส่วนจำเลยทั้งเก้ามีนายก นก มาเบิกความคัดค้าน เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสามระบุเพียงว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ในการพิจารณา ความแพร่หลายดังกล่าว กฎหมายไม่ได้ระบุถึงบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าแต่อย่าง ใดทั้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็ไม่ได้ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าตามที่จำเลย ทั้งเก้าอุทธรณ์ด้วย เมื่อโจทก์มีใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี บัญชีรายงานภาษีการ ขาย และนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.13 มานำสืบให้รับ ฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณามาตั้งปี 2543 โดยมีนายสมชายและนายอภิรักษ์ พยานโจทก์ซึ่งประกอบกิจการค้าขายอุปกรณ์ ล้อรถเบรคและคลัชรถยนต์เบิกความยืนยันว่า พยานทั้งสองรู้จัก เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และลูกค้าที่มาขอซื้อจะเรียกสินค้าของโจทก์ว่า ล้อรถเบรค

อันแสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวมีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอที่จะทำให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแตกต่างจากสินค้าอื่น ส่วนจำเลยทั้งเก้าไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งเก้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ไมตรี ศรีอรุณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>